



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

così composta:

dr.ssa Maria Enrica Puoti presidente

dr.ssa Antonella Miryam Sterlicchio consigliere

dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 980 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 22/10/2022 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1), con l'avvocato Andrea De Cesaris nel cui studio in Roma via Savoia n. 86, è elettivamente domiciliata;

PARTE APPELLANTE

E

CP_1 (C.F. CodiceFiscale_2), con gli avvocati Giuliano D'Ammassa e Laura Vera Capitanio nel cui studio in Roma, Viale Capitan Consalvo n. 21 è elettivamente domiciliato;

PARTE APPELLATA

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13811 pubblicata il 6/7/2017 del Tribunale di Roma.

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: *“L’attrice agiva in giudizio chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 20.000,00 quale residuo del prezzo di € 300.000,00 pattuito per la compravendita di immobili effettivamente avvenuta giusto atto notarile del 27.12.2011.*

Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo l’infondatezza delle domande avversarie di cui chiedeva il rigetto.

Spiegava domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c.

Il convenuto rendeva il deferito interrogatorio formale.

All'udienza del 29.03.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex articolo 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di replica.”.

§ 2. – All’esito del giudizio il Tribunale ha respinto la domanda di *Parte_1* [...], ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ex articolo 96 c.p.c., spiegata da *CP_1*; ha condannato *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite liquidate in complessivi euro € 3.326,70, di cui euro 2.738,00 per compensi, € 410,70 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 178,00 di spese oltre ad iva e cpa come per legge.

A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: *“1.L’attrice agiva in giudizio chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 20.000,00 quale residuo del prezzo di € 300.000,00 pattuito per la compravendita di immobili effettivamente avvenuta giusto atto notarile del 27.12.2011.*

2.Tra le parti si succedevano diversi accordi relativi alla compravendita degli stessi immobili siti in Capodimonte (fabbricato ad uso abitazione in villa bifamiliare + appezzamento di terreno).

2.1.In data 20.07.2011 veniva stipulato un contratto preliminare per il prezzo di € 250.000,00 il cui articolo 7 prevedeva, quale condizione sospensiva “che venga concesso un finanziamento necessario per la conclusione del contratto”. Non risulta che detta condizione si sia verificata.

2.2.Con scrittura privata, in pari data, le parti si davano atto che “il prezzo della compravendita, contrariamente a quanto in detto contratto dichiarato, non è di Euro 250000 ma di Euro 300000” e che “nella vendita, al prezzo sopra indicato sono compresi tutti gli arredi e gli accessori riportati nell’allegato elenco numerato da 1 a 18”.

*2.3.Gli immobili venivano quindi trasferiti, in data 27.12.2011, con atto a rogito del Notaio *Per_1* di Viterbo (rep. 70220, racc. 40826) in cui le parti fissavano il prezzo di € 280.000,00.*

*2.4.Con quietanza del 06.11.2013 *Parte_1* dichiarava “di aver ricevuto dai signori *CP_1* e *Persona_2* la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) a titolo di saldo del prezzo per la vendita degli immobili in Comune di Capodimonte....”.*

3.Deve osservarsi che il primo contratto preliminare si è risolto a causa del mancato avveramento della condizione relativa alla concessione del finanziamento.

Comunque le pattuizioni definitive sono quelle trasfuse nel contratto definitivo.

Invero, in caso di costituzione progressiva di un rapporto giuridico attraverso la stipulazione di una pluralità di atti successivi, tutti soggetti alla forma scritta "ad substantiam", la fonte esclusiva dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto va comunque individuata nel contratto definitivo, restando i negozi precedenti superati dalla nuova manifestazione di volontà, che può anche non conformarsi del tutto agli impegni già assunti, senza che assuma rilievo un eventuale consenso formatosi fuori dell'atto scritto, trattandosi di atti vincolati (Cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7064 del 11/04/2016).

Nel predetto rogito si dava atto che la vendita veniva effettuata “a corpo e non a misura” e con tutti “gli annessi e connessi”.

La stessa attrice poi sottoscriveva la quietanza a titolo di “saldo del prezzo”.

4. Le domande dell'attrice debbono pertanto essere respinte.

5. Parimenti deve essere rigettata la domanda del convenuto, di risarcimento danni ex articolo 96 c.p.c., non risultando che l'attrice abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave attesi i complessi rapporti tra le parti.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 in relazione al valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) e precisamente : € 438,00 per la fase di studio della controversia, € 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.120,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 810,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 2.738,00 cui debbono aggiungersi € 410,70 per spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad € 178,00 di spese per un importo finale di € 3.326,70 oltre ad iva e cpa come per legge.”.

§ 3. – Ha proposto appello *Parte_1* rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, in riforma della sentenza appellata: - in via istruttoria: ammettere le prove testimoniali richieste con la memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. di primo grado; - nel merito: condannare il convenuto, *CP_1*, al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 20.000,00, per le ragioni sopra esposte, nonché al pagamento delle rate di mutuo sostenute dalla *Pt_1* dalla data del 30 agosto 2012 sino ad oggi, oltre alle successive a scadere; In ogni caso col favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.

Ha resistito. *Parte_1* nei confronti di *CP_1* rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - Rigettare in toto le domande di appello avanzate dalla Sig.ra *Parte_1* e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 13811/2017 emessa dal Tribunale di Roma in data 4 luglio 2017 all'esito della causa RGN 1483/2015. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”.

L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 22/10/2021, in quanto vertente su una questione di agevole soluzione.

§ 4. – L'appello proposto da *Parte_1* contiene due motivi.

§ 4.1 – Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che fonte esclusiva del negozio di trasferimento fosse il contratto definitivo e non anche il contratto preliminare, trascurando che questo continuerebbe a regolamentare quegli aspetti della contrattazione che non si esaurirebbero in meri obblighi a contrarre, con clausole che pertanto non verrebbero meno con la stipulazione definitiva, occorrendo semmai verificare la vincolatività di tali accordi e stabilire se siano stati abbandonati o no. Secondo l'appellante la cessione degli arredi e degli accessori, tra cui erano ricompresi i pannelli solari fotovoltaici, sarebbe stata ancora regolata dal contratto preliminare al quale era allegato l'elenco, né il contratto definitivo ne avrebbe fatto menzione, e l'espressione “con gli annessi e connessi” sarebbe stata una mera formula di stile.

Il motivo è infondato.

La scrittura del 20/7/2011, nella quale le parti controdichiarano che l'effettivo prezzo della compravendita sarebbe di € 300.000,00, anziché di € 250.000,00, per l'inclusione di arredi ed accessori di cui all'elenco allegato che include pure i pannelli solari fotovoltaici, accede al contratto preliminare in pari data, che il Tribunale ha considerato risolto, senza che su tale passaggio motivazionale sia stato proposto appello.

La caducazione di tale contratto preliminare trascina la controdedichiarazione relativa all'effettivo prezzo e all'ambito dei beni promessi in vendita, che non presenta più alcun valore impegnativo per le parti.

Anche a voler riconoscere una funzione ricognitiva, la scrittura del 20/7/2011 varrebbe a chiarire che le parti avrebbero attribuito alla cessione degli arredi e degli accessori, tra cui i pannelli solari fotovoltaici, il valore di € 50.000,00.

Ne discenderebbe che, fermo il valore di € 250.000,00 del compendio immobiliare, la compravendita definitiva stipulata al prezzo di € 280.000,00 includerebbe arredi, accessori e pannelli, perché è assai più logico figurarsi uno sconto di € 20.000,00 sul valore originariamente fissato in € 50.000,00, anziché un immotivato incremento del prezzo di € 30.000,00 del trasferimento dell'immobile.

In tal senso, l'esplicita menzione del trasferimento "con gli annessi e connessi" nel contratto definitivo non è espressione di una mera formula di stile, ma vale a confermare che venivano ceduti anche gli arredi e degli accessori, tra cui i pannelli solari fotovoltaici, come è pure logico alla luce della circostanza che **CP_1** e **Persona_2** erano subentrati nella convenzione con il **Orga** quali titolari dei pannelli solari fotovoltaici.

Non varrebbe neppure obiettare che l'originaria pattuizione del prezzo degli arredi, accessori e pannelli non sarebbe stata di € 50.000,00, ma di € 20.000,00, sicché il contratto definitivo avrebbe riprodotto il prezzo dell'immobile di € 280.000,00 lasciando fuori la cessione degli arredi, accessori e pannelli, perché il maggior prezzo sarebbe incongruente con l'originario valore di € 250.000,00, senza che la controdedichiarazione faccia menzione di un maggior prezzo effettivo del compendio immobiliare. Senza contare che il prezzo finale venne concordemente pagato a rate, e che al pagamento per quel trasferimento seguì, dopo circa due anni dal definitivo, un formale atto notarile di quietanza a saldo, che non sarebbe all'evidenza stato rilasciato se gli acquirenti fossero stati ancora in debito.

Non ha pregio, pertanto, criticare la sentenza che non avrebbe scrutinato la volontà delle parti le quali non avrebbero inteso trasfondere nel contratto definitivo l'accordo sul trasferimento degli arredi, accessori e pannelli, perché, se è vero che un contratto preliminare potrebbe in astratto continuare a regolamentare quegli aspetti della contrattazione che non si esauriscono in meri obblighi a contrarre, con clausole che non verrebbero meno, è però anche vero che proprio dal confronto critico degli atti scritti prodotti si desume la contraria volontà di trasferire immobile e mobili al prezzo onnicomprensivo e conclusivo di € 280.000,00.

In concreto, l'intesa preliminare sulla cessione degli arredi, accessori e pannelli, piuttosto che costituire un'autonoma regolamentazione del trasferimento mobiliare, è stata assorbita e sostituita dal contratto definitivo, che bene può non conformarsi senza un esplicito accordo novativo alle modalità e condizioni della promessa di trasferimento.

§ 5.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda di rimborso delle rate del mutuo da essa **Parte_1** [...] sostenute per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici, dopo che **CP_1** era subentrato il 30/8/2012 nella convenzione con il **Orga**

Il motivo è infondato.

L'acquisto dell'immobile dotato di pannelli fotovoltaici ha dato luogo al subentro nella convenzione con il **Orga** che ammette a beneficiare di tariffe incentivanti.

Siffatto subentro postula che **CP_1** abbia acquistato da **Parte_1** [...] i pannelli fotovoltaici, mentre tale acquisto non richiede che **CP_1** si

sia accollato il mutuo a suo tempo contratto da *Parte_1* per finanziare la dotazione di pannelli fotovoltaici.

Nulla indica che *CP_1* abbia assunto il debito di *Parte_1* verso la banca mutuante, né in sede di interrogatorio formale lo *CP_1* avrebbe ammesso l'accollo del debito, limitandosi a confermare che la vendita dell'immobile includeva anche i pannelli fotovoltaici, mentre pure l'eventuale collegamento negoziale di tale mutuo con l'originario acquisto da parte di *Parte_1* non sarebbe idoneo a determinare, con il trasferimento dei pannelli fotovoltaici, la simultanea e automatica cessione del debito a motivo dell'autonomia del negozio di accollo.

§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 55 del 10/3/14, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.

§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* contro la sentenza n. 13811 pubblicata il 6/7/2017 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di *CP_1* liquidate in complessivi € 5.532,00, di cui € 1.080,00 per la fase di studio, € 877,00 per la fase introduttiva, € 1.755,00 per la fase di trattazione, € 1.820,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma il giorno 22/10/2021.

L'estensore

Marco Emilio Luigi Cirillo

Il presidente

Maria Enrica Puoti